الساقين كالقيام وعن ابى حنيفة رحمه الله تعالى يقعد كيف شاء لانه لما اجازله ترك اصل القيام فترك صفة القعود أولى واما المريض فلا تتقيد صفة جلوسه بشئ (وجاز اتمامه) اى اتمام القادر نفله (قاعدا) سواء كان فى الاولى والثانية (بعد انتتاحه قائما) عند ابى حنيفة رحمه الله لان القيام ليس ركنا فى النفل فجاز تركه وعندهما لا يجوز لان الشروع ملزم فأشبه النذر ولابى حنيفة ان نذره ملزم صلاة مطلقة وهى الكاملة بالقيام مع جميع الاركان والشروع لا يلزم الا صيانة النفل وهى

الساقين) اى وكل القدمين وهو لازم لما قبله (قوله وعندهما لا يجوز) الخلاف فى غير الشفع الثانى اما لو ابتدأ الشفع الاول قائما ثم قعد فى الشفع الثانى فهو جائز اتفاقا لان كل شفع صلاة على حدة (قوله ولابى حنيفة أن نذره ملزم الخ) لا فرق فى لزوم القيام فيه بين أن يلتزمه نصا أولا واختاره الكمال وفى المحيط انه ان لم يلتزم القيام نصا لا يلزمه قال فخر الاسلام هو الصحيح أفاده السيد (قوله بالقيام الخ) متعلق بالكاملة (قوله بلا كراهة على الاصح) واختار صاحب الهداية الكراهة اذا كان من غير عذر كالاعياء والتعب (قوله ثم ينتقل من القيام الى القعود) أى فى الركعة الواحدة فقد ذكر فى مجمع الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح التطوع قائما ثم يقعد فاذا بقى من قراءته مقدار عشرين آية أو ثلاثين قام فقرأ ثم سجد كذا فى الشرح (قوله أى جازله النفل) لان الصلاة خير موضوع فلو اشترط ما يشق من نحو النزول يلزم الانقطاع عن الخير قال فى المبسوط لو لم يكن فى التنفل على الدابة من المنفعة الا حفظ اللسان من فضول الكلام لكان كافيا فى جوازه (قوله بل ندب له) لفعله صلى الله عليه وسلم كثيرا (قوله اذا دخله) أى وصل اليه (قوله على الاصح) هو قول جمهور العلماء وعند مالك يشترط كونه مسافرا وذكره فى الذخيرة عن محمد وليس مشهورا عنه ولكن عن أبى يوسف جوازها فى المصر بلا كراهة وعن محمد كذلك وفى رواية أجازه مع الكراهة مخافة الغلط بكثرة اللغط واستدلا بما روى عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم ركب الحمار فى المدينة يعود سعد بن عبادة وكان يصلى وهو راكب وأجيب عن الامام بشذوذ الحديث وتمامه فى الشرح (قوله موميا الى أى جهة الخ) فلو سجد على سرجه أو على شئ وضع عنده يكون عبثا لا فائدة فيه فيكره ولا تفسد لانه ايماء وزيادة اللهم الا أن يكون ذلك الشئ نجسا تفسد لاتصال النجاسة به كما حققه البرهان الحلبى (قوله ويفتتح الصلاة الخ) انما زاده لوقوع الخلاف فيه فان الامام الشافعى رضى الله عنه يشترط الاستقبال عند الافتتاح وفى شرح عمدة الاحكام وعند ابى حنيفة وأبى ثور يفتتح أولا الى القبلة استحبابا ثم يصلى كيف شاء وبه قال أحمد وهو الاشبه كذا فى ابن أمير حاج (قوله حيث توجهت به دابته) أشار به الى أنه اذا صلى الى غير ما توجهت به دابته لا يجوز لعدم الضرورة الى ذلك كما فى السراج وفى توحيد الضمير فى قوله موميا وقوله به اشارة الى أن الصلاة على الدابة لا تصح بالجماعة فان فعلوا فصلاة الامام صحيحة وصلاة القوم فاسدة وقيل تجوز اذا كانا على دابة واحدة كما فى البحر عن الظهيرية وبه جزم فى الدرر (قوله فى ظاهر الرواية) وقال الكاكى يشترط ذلك وان تعذر جاز قال فى الشرنبلالية وينبغى حمله على صلاة الفرض لان باب النفل أوسع اه (قوله واذا حرك الخ) أشار به الى أن تسييره لا يضر اذا كان بعمل قليل وهو المعتمد خلافا لما فى القنية أنه اذا سيرها صاحبها لم يجز الفرض ولا التطوع

لا توجب القيام فيقعد جالسا (بلا كراهة على الاصح) لان البقاء اسهل من الابتداء وابتداؤه جالسا لا يكره فالبقاء اولى وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح التطوع ثم ينتقل من القيام الى القعود ومن القعود الى القيام روته عائشة رضى الله عنها (و يتنفل) اى جازله التنفل بل ندب له (راكبا خارج المصر) يعنى خارج العمران ليشمل خارج القرية والاخبية بحمل اذا دخله مسافر قصر الفرض وسواء كان مسافرا او خرج لحاجة فى بعض النواحى على الاصح وقيل اذا خرج قدر ميل وقيل اذا خرج قدر فرسخين جازله والا فلا وعن ابى يوسف جوازها فى المصر أيضا على الدابة (موميا الى أى جهة) ويفتتح الصلاة حيث (توجهت به دابته) لمكان الحاجة ولا يشترط عجزه عن ايقافها للتحريمة فى ظاهر الرواية لقول جابر رأيت رسول الله

صلى الله عليه وسلم يصلى النوافل على راحلته فى كل وجه يومى ايماء ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين رواه ابن حبان فى صحيحه واذا حرك رجله او ضرب دابته فلا بأس به اذا لم يصنع شيأ كثيرا (و بنى بنزوله) على ما مضى اذا لم يحصل منه عمل كثير